

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2640/2534

นางบุญส่ง บุญพงษา
หม่อมเจ้าหญิงสีดาจรัสวงษ์ ชุมพล กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 357, มาตรา 359, มาตรา 386, มาตรา 387

โจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อจำเลยผู้จะขายได้จัดการขนย้ายผู้เช่าเดิมออกไปจากที่ดินพิพาทแล้วตามสัญญา จำเลยแจ้งให้โจทก์ผู้จะซื้อนำค่าที่ดินงวดที่ 2 มาชำระ แต่โจทก์ก็หาได้ชำระไม่อ้างว่าจำเลยยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา จำเลยจึงให้ทนายความมีหนังสือแจ้งต่อโจทก์โดยกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้ หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดก็ให้ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาและรับเงินมัดจำ ซึ่งโจทก์ทราบแล้วก็มีได้ชำระเงินให้แก่จำเลยตามเวลาที่กำหนด สัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงระงับสิ้นไป แม้ต่อมาทนายความของจำเลยจะได้มีหนังสือแจ้งต่อโจทก์ว่าจำเลยยินยอมให้โจทก์ชำระเงินตามสัญญาภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 อีก หนังสือดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อเสนอที่จำเลยให้แก่โจทก์ใหม่ภายหลังสัญญาเลิกกันแล้วเมื่อโจทก์ไม่ได้ตกลงสนองตอบ ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลแต่อย่างใด จำเลยจึงหาจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวอีกไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของหม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล ได้ทำสัญญาขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๐ อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้าน ๑ หลัง และเรือนครัว ๑ หลัง ให้แก่โจทก์ รวมเป็นเงิน ๑๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท ตกลงชำระราคาเป็น ๓ งวดงวดแรกชำระในวันทำสัญญา งวดที่ ๒ ชำระภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ โดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยที่ ๑ ต้องจัดการให้ผู้เช่าและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทดังกล่าวแล้วและพร้อมที่จะให้โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ มิฉะนั้นโจทก์ก็ยังไม่ต้องชำระราคางวดที่ ๒ ส่วนงวดที่ ๓ ชำระภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ชำระงวดที่ ๒ พร้อมกับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ต่อมาปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ไม่สามารถจัดการให้ผู้เช่าและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทได้ โจทก์มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ ๑ ให้จัดการให้ผู้เช่าและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท จำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งต่อโจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยล้นมือไว้แล้ว ขอให้โจทก์ชำระราคาที่ดินงวดที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย และให้ชำระงวดสุดท้ายภายใน ๖ เดือน มิฉะนั้นถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาต่อโจทก์ ความจริงแล้วจำเลยที่ ๑ ยังไม่สามารถจัดการให้ผู้เช่าและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทได้ จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญา จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่ตัวเองและจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ โดยการรับมรดก และจำเลยทั้งสามได้รับค่าตอบแทนจำนวน ๘๑,๐๐๐ บาทจากโจทก์ ขอให้จำเลยทั้งสามจัดการให้ผู้เช่าและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท ส่งมอบและโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โดยโจทก์พร้อมที่จะชำระราคาที่ดินพิพาทงวดที่ ๒ และที่ ๓ ให้แก่จำเลย โดยให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทันที มิฉะนั้นก็ให้คืนเงินที่ได้รับไปจากโจทก์แล้วทั้งหมด และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ได้จัดการให้ผู้เช่าและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทแล้ว แต่โจทก์ไม่สามารถชำระค่าที่ดินงวดที่ ๒ และขอผิดผ่อนไป โจทก์ได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแล้ว เมื่อครบกำหนดเวลาผิดผ่อนโจทก์ก็

ไม่สามารถชำระเงินให้จำเลยที่ ๑ แต่กล่าวอ้างว่าบุคคลอื่นยังครอบครองที่ดินพิพาท จำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่ามีจำเลยที่ ๑ เข้าครอบครองที่ดินพิพาทแล้ว และกำหนดให้โจทก์ปฏิบัติตามสัญญา มิฉะนั้นให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา แต่โจทก์ก็ไม่ปฏิบัติตาม โจทก์ผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท จำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์ใช้สิทธิฟ้องโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญากับจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาโดยถูกต้องแล้วและวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ให้ทนายความมีหนังสือแจ้งโจทก์โดยกำหนดเวลาให้ชำระหนี้ หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดก็ให้ถือเป็นการบอกกล่าวเลิกสัญญาและรับเงินมัดจำ ซึ่งโจทก์ทราบแล้วก็มีได้ชำระหนี้แก่จำเลยที่ ๑ ตามเวลาที่กำหนดไว้แต่อย่างไรสัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ จึงระงับสิ้นไป โจทก์จะฟ้องบังคับตามสัญญาหาได้ไม่ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังเมื่อพ้นกำหนดวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เอกสารหมาย จ.๑๖ นั้น เห็นว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอที่จำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ใหม่ ภายหลังสัญญาเลิกกันแล้ว ซึ่งปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้ตกลงสนองตอบ ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลแต่อย่างไรจำเลยที่ ๑ จึงหาจำต้องบอกเลิกสัญญาอีกไม่

พืฬากษายึน.

(สวีน อักขรายุทธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

ศาลแพ่ง - นายวิชัย ตันติกุลานันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี แก้วสาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ